



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10850/2023/CA1

Paraná, 26 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ACUÑA. MARÍA ALEJANDRA (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA SWISS MEDICAL MEDICINA PRIVADA SOBRE AMPARO LEY 16.986"**, expte. N° FPA 10850/2023/CA1, provenientes del Juzgado Federal N°2 de Paraná; y

CONSIDERANDO:

I- Que, vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada el 10/01/2024, contra la sentencia dictada en fecha 09/01/2024.

El recurso se concede el 11/01/2024, contesta agravios la parte actora en fecha 14/01/2024, y quedan los presentes en estado de resolver el 01/02/2024.

II- a) Que, la actora ocurre a la jurisdicción y deduce acción de amparo contra Swiss Medical SA, a fin de que le brinde cobertura inmediata del procedimiento quirúrgico de cardioneuroablación que se le debe practicar a su hija -C.V.- en la "Fundación Favaloro Hospital Universitario", comprensiva de honorarios médicos, internación, anestesia, materiales descartables, prótesis y todo lo que dicho procedimiento demande, con más las prestaciones de transporte, alojamiento y estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante todo el tiempo que dure el tratamiento y hasta que se otorgue el alta sanatorial y se autorice su regreso a la Provincia de Entre Ríos.

b) Que, la parte demandada contesta el informe circunstanciado del art. 8 de la ley 16.986 y subraya que,



si bien la cobertura que se peticiona se encuentra contemplada dentro de los parámetros contenidos en la propia Ley 26.862, se rechaza en cuanto la petición realizada no ha sido con una institución o profesional de cartilla, es decir, que pertenezca a Swiss Medical o haya convenido el otorgamiento de dicho tratamiento con su poderdante.

Informa que la actora posee un plan cerrado para este tipo de prestaciones, lo cual fue comunicado en fecha 08/12/23, ofreciendo la cobertura con el Dr. Dubner, Sergio.

c) Que, el Juez de primera instancia hace lugar a la acción de amparo, y condena a la accionada a que otorgue, de manera inmediata, la cobertura integral del procedimiento quirúrgico de cardioneuroablación que debe efectuarse a Catarina Valenzuela, en la "Fundación Favaloro Hospital Universitario", incluyendo honorarios médicos, internación, anestesia, materiales descartables, prótesis y todo lo que el procedimiento demande, con más las prestaciones de transporte, alojamiento y estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante todo el tiempo que demande el tratamiento y hasta que se otorgue el alta sanatorial conforme prescripción médica. Impone las costas a la demandada; regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

III- a) Que, se presenta la demandada y apela la sentencia dictada, por entender que carece de sustento fáctico y que se ha vulnerado su derecho de defensa, al no haberse ordenado la producción de las pruebas ofrecidas por su parte.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10850/2023/CA1

Resalta los antecedentes de la causa y expone que su mandante jamás denegó la cobertura de la intervención que la afiliada requiere, sino que procedió a encauzar la misma bajo los parámetros contenidos en el plan oportunamente contratado por la actora, esto es con prestador de cartilla y cobertura integral.

Entiende que no existe accionar ilegítimo y/o arbitrario que habilite la vía interesada, reitera asertos al efecto y transcribe abundantes fallos en su sustento.

Asimismo, impugna la cobertura integral ordenada, por entender que lo máximo que debería erogar Swiss Medical S.A. es el monto que abona por igual práctica en sus prestadores propios.

Finalmente, apela los honorarios regulados al letrado de la amparista, por altos, y hace reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora solicita que se declare desierto el recurso de apelación de la demandada. Subsidiariamente contesta agravios y, rebate los argumentos de su contraria, y pide se confirme el fallo dictado.

IV- a) Que, en forma liminar, corresponde señalar que este Tribunal considera que la demandada recurrente ha satisfecho suficientemente las exigencias del art. 265 del C.P.C. y C.N., por lo que se rechazan los argumentos de la contraria al respecto. Sin perjuicio de ello, vale remarcar que sólo serán abordadas aquellas cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio ("Fallos" 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

b) Que, no surge controversia respecto de la afiliación de la actora, la enfermedad que padece su hija y



la necesidad y urgencia de la intervención quirúrgica solicitada.

La discusión se centra en evaluar si corresponde el pedido del amparista de realizar el tratamiento en un centro y con un profesional no prestador; o si resulta válido el ofrecimiento efectuado por Swiss Medical de un profesional perteneciente a su cartilla. Y, en caso de expedirse favorablemente por el instituto pretendido por el accionante, si la cobertura debe ser integral, o hasta el monto que la demandada abona a prestadores con los que tiene convenio.

c) Que, en primer término y en relación a las probanzas cuya producción requiriera la demandada, corresponde señalar que la misma refiere a prueba informativa sobre circunstancias no controvertidas en la causa.

Asimismo, se destaca que la recurrente no impugnó la providencia del 29/12/2023 que dispuso el pase de autos para sentencia, por lo que consintió que la causa se resuelva con los elementos probatorios existentes a ese momento. Así, el derecho a replantear la cuestión ha precluido.

Cabe destacar, que ello se funda en el principio de preclusión de los actos procesales, principio sectorial, -en sus variantes: preclusión por no ejercicio oportuno de la facultad procesal y preclusión por consumación (ver Peyrano, Jorge W.: "Nuevos horizontes de la preclusión por consumación", en J.A. 80° Aniversario, 1998-362)- con la consiguiente afectación al principio general de la seguridad jurídica garantizado por aquél.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10850/2023/CA1

En consecuencia, no cabe más que rechazar el planteo formulado, criterio sustentado por este Tribunal en causa de similar tenor (confr. "ALMADA, EMILIANO ANDRES CONTRA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO SOBRE AMPARO LEY 16.986", expte. N° FPA 7646/2023/CA1, fallo del /2023; entre otros).

d) Que, arribado a este punto, corresponde señalar que, como principio general, las obras sociales se encuentran obligadas a autorizar y abonar las prácticas prescriptas por los médicos pertenecientes a su cartilla de prestadores, de conformidad con lo previsto en el Anexo II de la Resolución 201/02 del Ministerio de Salud, que establece que *"Los Agentes del Seguro de Salud garantizarán a través de sus prestadores propios o contratados la cobertura y acceso a todas las prestaciones incluidas en el presente catálogo"*.

A partir de tal precepto, debe concluirse que el sistema de cobertura no permite a los afiliados la libre elección de médicos y prestadores, por lo que no corresponde a las obras sociales la cobertura de tratamientos en establecimientos ajenos a su cartilla.

Sin embargo, tal principio tiene excepciones que imponen analizar las circunstancias concretas de cada caso a fin de verificar si la actitud de la demandada ha resultado ajustada a derecho o se ha erigido como una barrera arbitraria que impide la aplicación de la regla general descripta.

e) Que, de las constancias de la causa se observa que la menor C.V. ha sido tratada y atendida por sus problemas de salud en la "Fundación Favaloro" desde el año 2019 y a



la fecha, prestaciones cubiertas por la empresa de medicina prepaga accionada (ver documental digitalizada).

A su vez, el certificado médico emitido por la Dra. Rocío Benito -Médica Especialista en el "Hospital Universitario de la Fundación Favaloro"- indica la necesidad de la intervención solicitada por presentar la menor diagnóstico de síncope vasovagales recurrentes con test de atropina positivo, que se suma a cuadro de epilepsia.

Ello es rechazado por la demandada, por cuanto solo mantiene convenio con "Fundación Favaloro" para consultas médicas, no en relación a la práctica solicitada.

El ofrecimiento de brindar cobertura mediante otro profesional no satisface las necesidades de la actora, quien ha acreditado fehacientemente la necesidad e importancia de realizar el tratamiento en el instituto solicitado; por lo que la actitud de la parte accionada, en estas particulares circunstancias, resulta arbitraria y justifica apartarse del principio general en materia de cobertura.

En efecto, no resulta atendible que se autoricen las consultas médicas y los estudios de diagnóstico en un instituto determinado, pero ofrecer un prestador distinto para la realización de la práctica indicada por aquellos a partir de la valoración de éstos últimos.

Es allí donde se observa la arbitrariedad de la demandada.

Lo expuesto no implica un desconocimiento de la libertad de contratación de la entidad ni los alcances del acuerdo celebrado con la actora, sino evidenciar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10850/2023/CA1

irrazonabilidad del mecanismo implementado para el abordaje de un mismo problema de salud.

f) Que, por último, corresponde analizar ahora el planteo de Swiss Medical, referido a cubrir hasta el monto que abona a prestadores con convenio.

En este sentido, cabe aceptar dicho pedido, en razón de que la empresa de medicina prepaga ha ofrecido prestadores propios y la amparista no ha acreditado en autos la imposibilidad de pagar la diferencia entre el presupuesto en el instituto solicitado, y el monto hasta el que se haría cargo la accionada.

En consecuencia, corresponde a la empresa de medicina prepaga cubrir hasta el monto que lo haría con un prestador propio con convenio, lo que debe ser debidamente acreditado.

g) Que, al analizar la apelación de honorarios, se advierte que la regulación efectuada en primera instancia, en 21 UMA al letrado de la parte actora, resulta adecuada en relación a la labor desarrollada y las pautas legales establecidas al efecto (art. 16, 20 y 48 de la ley 27.423).

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada y ordenar que la cobertura debe ser hasta el monto que abona a prestadores propios, lo que deberá ser debidamente acreditado en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de la presente, adjuntando dos (2) presupuestos emitidos por sus prestadores, que abarquen los conceptos que fueron incluidos en la cotización de fecha 08/11/2023 y que obra agregado en autos, confirmando el fallo en todo lo demás.



V- Que, se imponen las costas de la presente instancia a la parte demandada por resultar vencida en lo sustancial, conforme lo disponen los arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en esta instancia al Dr. Álvaro S. KISSER, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS (\$281.157,03), y a la Dra. Andrea Eliana TORRES, en la cantidad de 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (\$243.426), todo conforme arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resol. SGA N° 176/2024.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada y ordenar que la cobertura debe ser hasta el monto que abona a prestadores propios, lo que deberá ser debidamente acreditado en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de la presente, adjuntando dos (2) presupuestos emitidos por sus prestadores, que abarquen los conceptos que fueron incluidos en la cotización de fecha 08/11/2023 y que obra agregado en autos, confirmando el fallo en todo lo demás.

Imponer las costas a la accionada, por resultar vencida en lo sustancial (art. 14 y 17 de la ley 16986, y art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en esta instancia al Dr. Álvaro S. KISSER, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10850/2023/CA1

CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS (\$281.157,03), y a la Dra. Andrea Eliana TORRES, en la cantidad de 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (\$243.426), todo conforme arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resol. SGA N° 176/2024.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 26/02/2024

Alta en sistema: 27/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38559295#401301478#20240226085520316